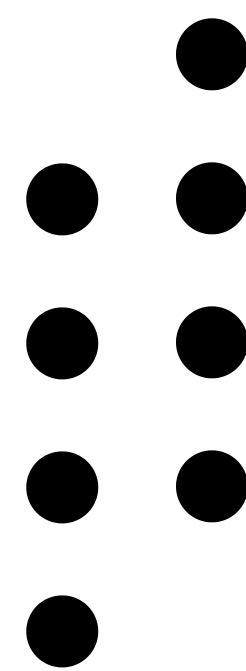
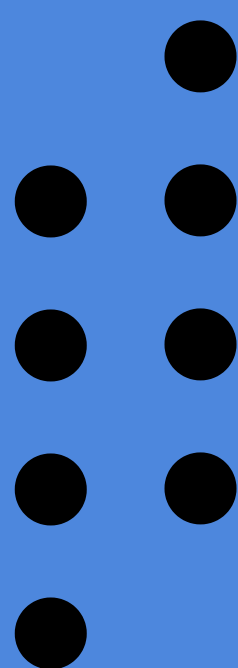




ผ่านคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ในการประชุมครั้งที่ 42-4/2568
วันที่ 28 เม.ย. 2568



แนวทางการพิจารณา อนุญาตยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 4 พ.ศ. 2568



กองควบคุมวัตถุเสพติด
e-Mail : narcotic@fda.moph.go.th
โทร 0 2590 7000 ต่อ 70310, 70316

แนวทางการพิจารณาอนุญาต ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 พ.ศ. 2568

ขอบเขต ใช้สำหรับการพิจารณาอนุญาตนำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 การพิจารณาปริมาณประจำปี/เพิ่มเติมระหว่างปี ของยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ซึ่งพิจารณา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข พิจารณาอนุญาตต่อไป

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. ประมวลกฎหมายยาเสพติด
2. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 พ.ศ.2567 (มีผลใช้บังคับ 3 ธันวาคม 2567)

แนวทางการพิจารณาการอนุญาตนำเข้า / มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

การอนุญาตให้เป็นไปประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 34 วรรคสอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ ควบคุมยาเสพติดมีอำนาจอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ใน ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 เพื่อการศึกษาวิจัย ประโยชน์ใน ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรม และกฎกระทรวงการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษใน ประเภท 4 พ.ศ. 2567 (มีผลใช้บังคับ 3 ธันวาคม 2567) และพิจารณาเพิ่มเติม ใน 3 ประเด็น คือ

- (1) สถานที่
- (2) ประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
- (3) ปริมาณการใช้ประโยชน์

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 แบ่งได้ 3 กรณี

โดยแบ่งประเภทตามการนำไปใช้

ก. กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด

คือ Acetic anhydride ที่ใช้ในการผลิต โดยอยู่ภายใต้ระบบปิดตลอดกระบวนการผลิต และมีการขนส่งโดยใช้ Isotank ผู้รับอนุญาตเป็นผู้นำเข้าเอง โดยการอนุญาตนำเข้าในแต่ละปี จะเป็นการพิจารณาอนุญาตปริมาณ Acetic anhydride ที่ให้นำเข้าในปีนั้นๆ

ข. กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท 4 รายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด

คือ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ทุกชนิด ที่ใช้ในการผลิต โดยไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด ตลอดกระบวนการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ดำเนินการนำเข้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ซึ่งได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองตามชนิดและจำนวนที่ได้รับอนุญาตฯ

ค. กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท 4 รายวิทยาศาสตร์ (ที่ไม่ใช่สารมาตรฐาน)

คือ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ทุกชนิด (ที่ไม่ใช่สารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ซึ่งได้รับอนุญาตครอบครองตามชนิดและจำนวนที่ได้รับอนุญาตฯ



กรณี

ผู้ขอรับอนุญาต

รายใหม่



หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. ผู้ขอรับอนุญาตรายใหม่ แบ่งได้ ๓ กรณี ดังนี้

ก. กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด การพิจารณาอนุญาต

(1) สถานที่ สถานที่นำเข้า สถานที่ครอบครอง (กรณีสถานที่ครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ตั้งอยู่คนละแห่งกับสถานที่นำเข้า) ต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ซึ่งเป็นไปตามแบบตรวจสอบ (Check list) การตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตนำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด สำหรับผู้รับอนุญาต (รายใหม่ และขอต่อเนื่อง) โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

(2) ประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการ ถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(3) ปริมาณการใช้ประโยชน์ ต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ด้านยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น แผนการผลิต หรือ คำสั่งซื้อ (ถ้ามี) เป็นต้น



หลักเกณฑ์การพิจารณา

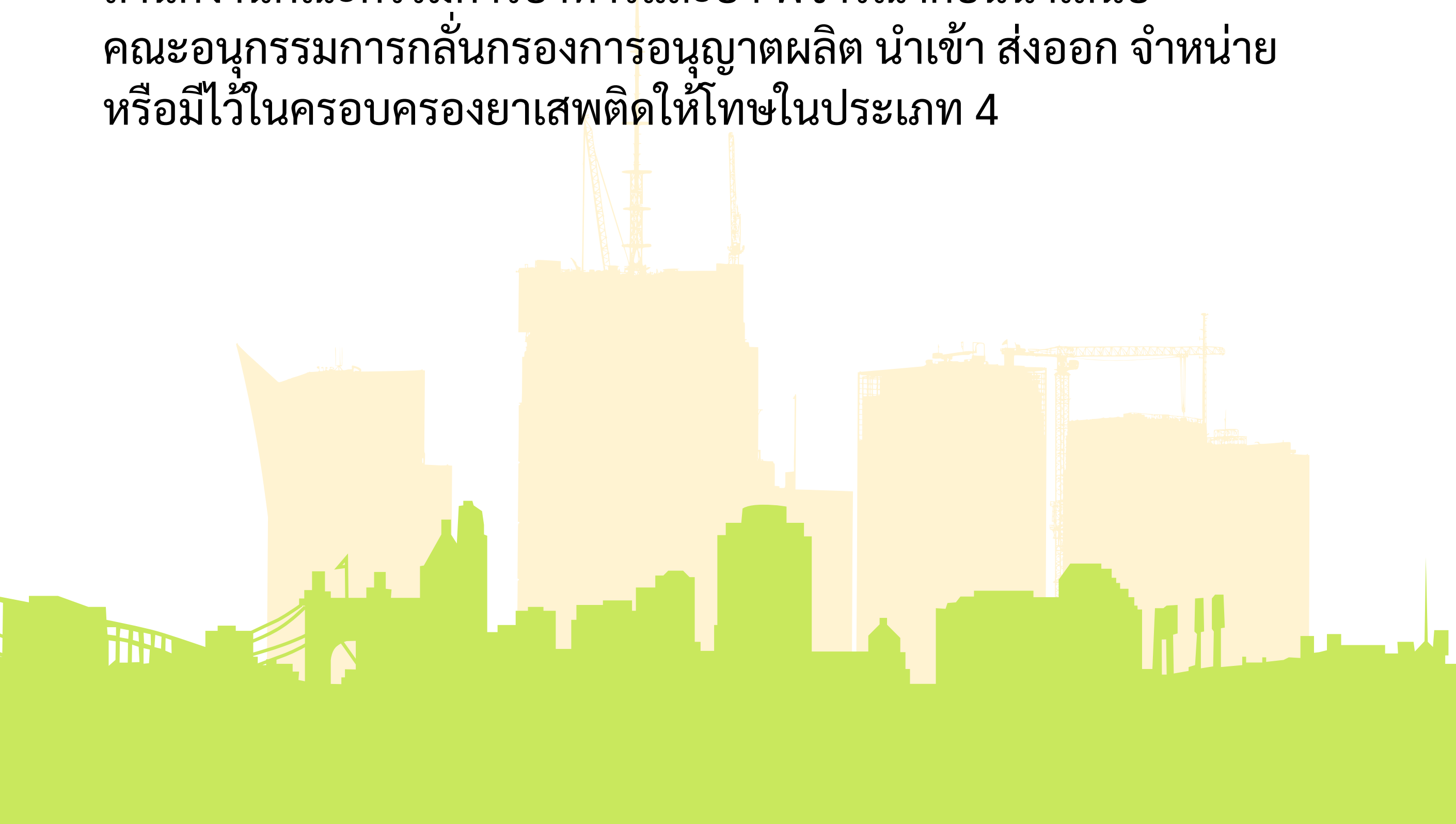
ข. กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท 4 รายอุตสาหกรรม ที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด

การพิจารณาอนุญาต

(1) สถานที่ สถานที่ครอบครองต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามแบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่

(2) ประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการ ถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(3) ปริมาณการใช้ประโยชน์ ต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ด้านยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ยกเว้น กรณีการผลิตตามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับไว้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ ให้กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาก่อนนำเสนอ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4



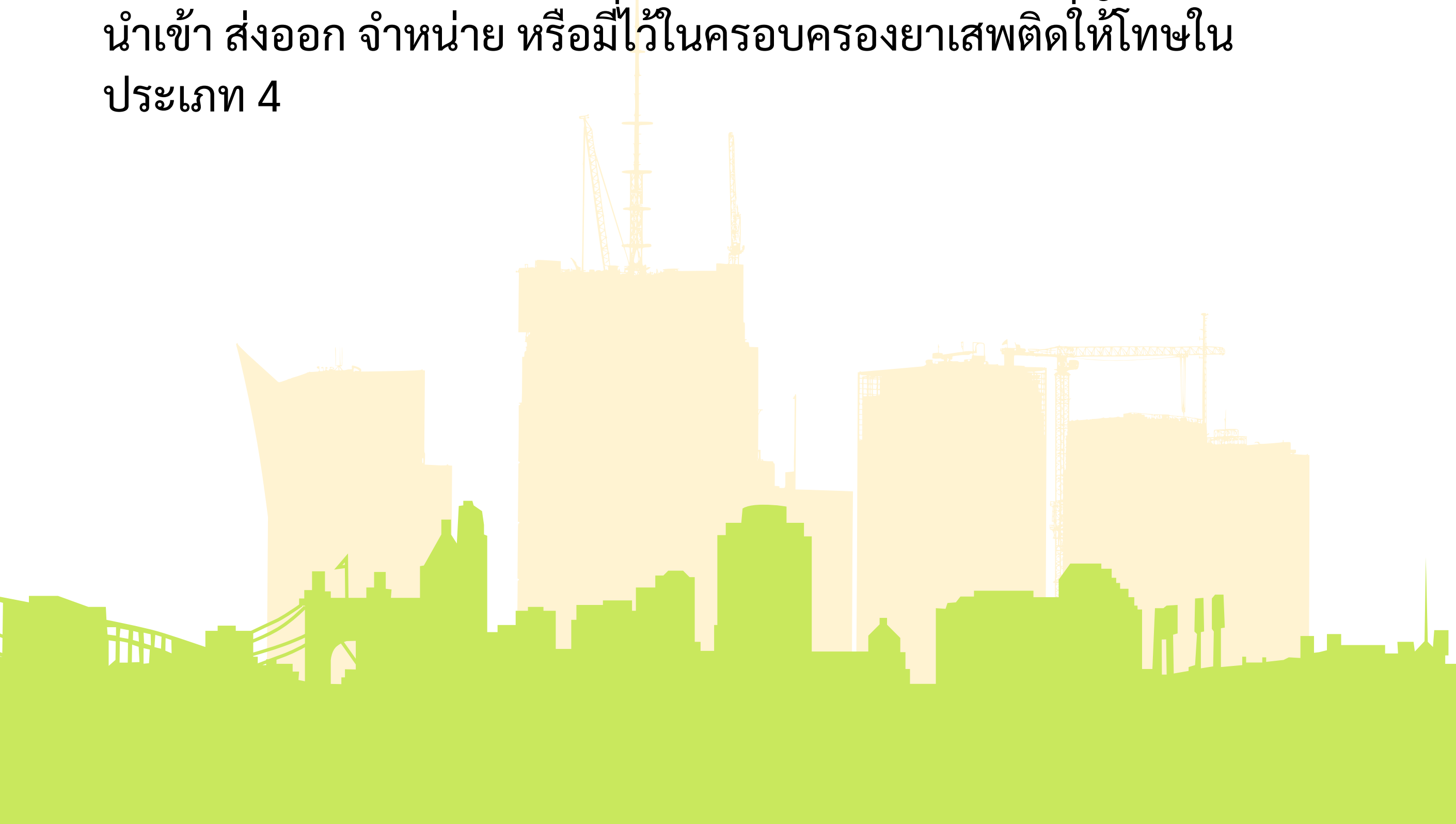
หลักเกณฑ์การพิจารณา

ค. กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท 4 รายวิทยาศาสตร์ (ที่ไม่ใช่สารมาตรฐาน) การพิจารณาอนุญาต

(1) สถานที่ สถานที่ที่ครอบครองต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามแบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่

(2) ประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการ ถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(3) ปริมาณการใช้ประโยชน์ ต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ด้านยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ยกเว้น กรณีที่ใช้ใน การเรียนการสอน หรือกรณีที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ให้กองควบคุม วัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4



กรณี
ผู้ขอรับอนุญาต
รายเดิม
ขอต่อเนือง



หลักเกณฑ์การพิจารณา

2. ผู้รับอนุญาตรายเดิมขอต่อเนื่อง แบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้

ก. กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด การพิจารณาอนุญาต

(1) สถานที่ สถานที่นำเข้า สถานที่ครอบครอง (กรณีสถานที่ครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ตั้งอยู่คนละแห่งกับสถานที่นำเข้า) ต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามแบบตรวจสอบ (Check list) การตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตนำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด สำหรับผู้รับอนุญาต (รายใหม่ และขอต่อเนื่อง) โดยคณะกรรมการกเลี่ยนการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

(2) ประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ซึ่งตรวจสอบโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(3) ปริมาณการใช้ประโยชน์ การพิจารณา แบ่งได้ 2 กรณี
กรณีที่ 1 ไม่มีการขอนำเข้า โดยขอครอบครองปริมาณที่คงเหลือ พิจารณาปริมาณที่ให้ครอบครองเท่ากับปริมาณคงเหลือตามความประสงค์ของผู้ขออนุญาต

กรณีที่ 2 ขอนำเข้า
คำนวณปริมาณที่เห็นควรให้นำเข้าประจำปี ดังนี้

$$X = \left[\frac{(A \times 12 \text{ เดือน}) - B}{C} \right] + Y - Z$$

โดย X = ปริมาณที่เห็นควรให้นำเข้าประจำปี

A = ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ให้คำนวณจากปริมาณการใช้จริงย้อนหลัง 36 เดือน

(นับถึงเดือนล่าสุดก่อนยื่นคำขอ) หารด้วย 36 เดือน

กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า 3 ปี

ให้คำนวณจากปริมาณการใช้จริงย้อนหลังตามจำนวนเดือนจริง

(นับถึงเดือนล่าสุดก่อนยื่นคำขอ) หารด้วยจำนวนเดือน

เช่น บริษัทมีปริมาณการใช้จริงย้อนหลัง 20 เดือน

เป็นปริมาณ 40,000 กิโลกรัม ดังนั้น

ค่า $A = (40,000 \text{ กิโลกรัม} / 20 \text{ เดือน}) = 2,000 \text{ กิโลกรัม/เดือน}$

B = ยอดคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม ของปีปัจจุบัน

C = ขนาดบรรจุ Isotank เป็นไปตามที่บริษัทแต่ละแห่งแจ้ง

Y = ปริมาณความต้องการนำเข้าเพิ่มเติม

โดยแนบคำสั่งซื้อประกอบการพิจารณา

Z = ปริมาณตามแผนการผลิตที่ลดลง

ผลลัพธ์ที่คำนวณได้ (X)

- ให้พิจารณาปริมาณให้สอดคล้องกับขนาดบรรจุ โดยหากหารขนาดบรรจุแล้วไม่มีเศษ ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม แล้วคูณด้วยขนาดบรรจุ เพื่อคำนวณกลับเป็นปริมาณสารที่อนุญาต

ตัวอย่างการคำนวณ

บริษัท ยินดี A = 4,000 กิโลกรัม B = 500 กิโลกรัม

C = 22,000 กิโลกรัม Y = 0 Z = 0

$$X = \frac{(4,000 \times 12) - 500 + 0 - 0}{22,000}$$

= 2.15 ----> ปัดเป็น 3 ----> คุณขนาดบรรจุเพื่อคำนวณกลับ
เป็นปริมาณสารที่อนุญาต

= 3 x 22,000 กิโลกรัม

= 66,000 กิโลกรัม

- **กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า 1 ปี**

- ค่า X ให้พิจารณานำเข้าตามปริมาณที่คำนวณได้ ให้สอดคล้องกับ
ขนาดบรรจุ โดย หากทราบขนาดบรรจุแล้วไม่มีเศษ ให้พิจารณาอนุญาต
ได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม แล้ว
คูณด้วยขนาดบรรจุ เพื่อคำนวณกลับเป็นปริมาณสารที่อนุญาต
โดยอนุญาตให้นำเข้าตามปริมาณที่คำนวณได้ แต่ไม่เกิน 2 เท่า
ของปริมาณที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าในครั้งแรก

**ทั้งนี้ หากบริษัทมีความประสงค์จะขอนำเข้าปริมาณมากกว่าที่
คำนวณได้ ให้แจ้งปริมาณที่ต้องการ พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น
เช่น แผนการผลิต คำสั่งซื้อ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณา**

กรณีที่ผู้รับอนุญาตมีสถานที่ครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 4 ตั้งอยู่คนละแห่งกับสถานที่นำเข้า จะต้องขอรับ
อนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษดังกล่าว ณ สถานที่ครอบครอง
นั้นๆ ด้วย โดยการอนุญาตให้ครอบครอง เป็นการอนุญาตให้ครอบ
ครองปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ตามที่ระบุในใบอนุญาต
นำเข้า และรวมกับปริมาณที่คงเหลือ ณ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ข. กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท 4 รายอุตสาหกรรม ที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด

การพิจารณาอนุญาต

(1) สถานที่ สถานที่ที่ครอบครองต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามแบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่

(2) ประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ซึ่งตรวจสอบโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(3) ปริมาณการใช้ประโยชน์ การพิจารณา แบ่งได้ 2 กรณีจากปริมาณที่ขอครอบครอง

กรณีที่ 1 ไม่มีการขอครอบครองเพิ่ม โดยขอครอบครองปริมาณที่คงเหลือ พิจารณาปริมาณที่ให้ครอบครองเท่ากับปริมาณคงเหลือตามความประสงค์ของผู้ขออนุญาต

กรณีที่ 2 ขอครอบครองเพิ่มมากกว่าปริมาณที่คงเหลือ
คำนวณปริมาณที่เห็นควรให้ครอบครองประจำปี ดังนี้

$$X = \left[\frac{(A \times 12 \text{ เดือน})}{C} \right]$$



โดย X = ปริมาณที่เห็นควรให้ครอบครองประจำปี

A = ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ให้คำนวณจากปริมาณการใช้จริงย้อนหลัง 36 เดือน

(นับถึงเดือนล่าสุดก่อนยื่นคำขอ)หารด้วย 36 เดือน

กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า 3 ปี

ให้คำนวณจากปริมาณการใช้จริงย้อนหลังตามจำนวนเดือนจริง

(นับถึงเดือนล่าสุดก่อนยื่นคำขอ)หารด้วยจำนวนเดือน

เช่น บริษัทมีปริมาณการใช้จริงย้อนหลัง 20 เดือน

เป็นปริมาณ 200,000 กรัม

ดังนั้น ค่า $A = (200,000 \text{ กรัม} / 20 \text{ เดือน}) = 10,000 \text{ กรัม/เดือน}$

C = ขนาดบรรจุที่เล็กที่สุดที่ อย. จัดหามาจำหน่ายได้

- ให้พิจารณาปริมาณให้สอดคล้องกับขนาดบรรจุ โดย หากหาขนาดบรรจุแล้วไม่มีเศษ ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม แล้วคูณด้วยขนาดบรรจุ เพื่อคำนวณกลับเป็นปริมาณสารที่อนุญาต

ตัวอย่างการคำนวณ

บริษัทยีนดี $A = 4,220 \text{ กรัม}$ $C = 100 \text{ กรัม}$

$$X = \frac{(4,220 \times 12)}{100}$$

$= 506.40$ ----> ปัดเป็น 507 ----> คูณขนาดบรรจุเพื่อคำนวณ
กลับเป็นปริมาณสารที่อนุญาต $= 50,700 \text{ กรัม}$



- กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า 1 ปี
 - ค่า X ให้พิจารณาครอบครองตามปริมาณที่คำนวณได้ให้สอดคล้องกับขนาดบรรจุ โดย หากหารขนาดบรรจุแล้วไม่มีเศษให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มแล้วคูณด้วยขนาดบรรจุ เพื่อคำนวณกลับเป็นปริมาณสารที่อนุญาต โดยอนุญาตให้ครอบครองตามปริมาณที่คำนวณได้ แต่ไม่เกิน 2 เท่าของปริมาณที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองในครั้งแรก

ทั้งนี้ หากบริษัทมีความประสงค์จะขอครอบครองปริมาณมากกว่าที่คำนวณได้ ให้แจ้งปริมาณที่ต้องการ พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น เช่น แผนการผลิต คำสั่งซื้อ (ถ้ามี) เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณา

โดยการอนุญาตให้ครอบครองในแต่ละปี จะเป็นปริมาณตามสูตรที่คำนวณได้ รวมกับปริมาณที่คงเหลือ ณ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา ดังนั้น หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะซื้อขายเสพติดให้โทษในประเภท 4 ตามชนิดที่ระบุในใบอนุญาต จะต้องหักปริมาณคงเหลือ ณ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา จึงจะเป็นปริมาณที่จะซื้อได้



หลักเกณฑ์การพิจารณา

ค. กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท 4 รายวิทยาศาสตร์ (ที่ไม่ใช่สารมาตรฐาน) การพิจารณาอนุญาต

(1) สถานที่ สถานที่ครอบครองต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามแบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงจากปริมาณที่ครอบครอง

(2) ประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ซึ่งตรวจสอบโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(3) ปริมาณการใช้ประโยชน์ แบ่งได้ 2 กรณี
จากปริมาณที่ขอครอบครอง

กรณีที่ 1 ไม่มีการขอครอบครองเพิ่มโดยขอครอบครองปริมาณที่คงเหลือ พิจารณาปริมาณที่ให้ครอบครองเท่ากับปริมาณคงเหลือตามความประสงค์ของผู้ขออนุญาต

กรณีที่ 2 ขอครอบครองเพิ่มมากกว่าปริมาณที่คงเหลือ
คำนวณปริมาณที่เห็นควรให้ครอบครองประจำปี ดังนี้

$$X = \left[A \times 12 \text{ เดือน} \right]$$



โดย X = ปริมาณที่เห็นควรให้ครอบครองประจำปี

A = ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ให้คำนวณจากปริมาณการใช้จริงย้อนหลัง 36 เดือน

(นับถึงเดือนล่าสุดก่อนยื่นคำขอ)หารด้วย 36 เดือน

กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า 3 ปี

ให้คำนวณจากปริมาณการใช้จริงย้อนหลังตามจำนวนเดือนจริง

(นับถึงเดือนล่าสุดก่อนยื่นคำขอ)หารด้วยจำนวนเดือน

เช่น บริษัทมีปริมาณการใช้จริงย้อนหลัง 20 เดือน

เป็นปริมาณ 2,000 มิลลิลิตร

ดังนั้น ค่า $A = (2,000 \text{ มิลลิลิตร} / 20 \text{ เดือน})$

$= 100 \text{ มิลลิลิตร/เดือน}$

ผลลัพธ์ที่คำนวณได้ (X)

- ให้พิจารณาปริมาณให้สอดคล้องกับขนาดบรรจุ กรณีไม่มีเศษ
พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษน้อยกว่า 10 มิลลิลิตร
ให้ปัดเศษลง ถ้ามีเศษตั้งแต่ 10 มิลลิลิตร ให้ปัดเศษขึ้นกรณีประสงค์
จะใช้เพียง 1 ขนาดบรรจุ แต่คำนวณแล้วปริมาณที่ต้องการเพิ่มไม่ถึง
10 มิลลิลิตร ก็จะปัดขึ้นให้ซื้อได้เต็มขนาดบรรจุ เพื่อให้มีสารไว้ใช้
ในกิจการต่อไป

ตัวอย่าง บริษัท ยินดีวิทย์ จำกัด

$X = (120 \times 12) = 1,440 \text{ มิลลิลิตร}$

----- > เศษตั้งแต่ 10 มิลลิลิตร ให้ปัดเศษขึ้น

$= 1,500 \text{ มิลลิลิตร}$



- กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า 1 ปี
 - ค่า X ให้พิจารณาครอบครองตามปริมาณที่คำนวณได้ ให้สอดคล้องกับขนาดบรรจุ
- กรณีไม่มีเศษ ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษน้อยกว่า 10 มิลลิลิตร ให้ปัดเศษลง ถ้ามีเศษตั้งแต่ 10 มิลลิลิตร ให้ปัดเศษขึ้น
- โดยอนุญาตให้ครอบครองตามปริมาณที่คำนวณได้ แต่ไม่เกิน 2 เท่าของปริมาณที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองในครั้งแรก

ทั้งนี้ หากบริษัทมีความประสงค์จะขอครอบครองปริมาณมากกว่าที่คำนวณได้ ให้แจ้งปริมาณที่ต้องการ พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น เช่น แผนการใช้ประโยชน์ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณา

โดยการอนุญาตให้ครอบครองในแต่ละปี จะเป็นปริมาณตามสูตรที่คำนวณได้ รวมกับปริมาณที่คงเหลือ ณ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา ดังนั้น หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะซื้อขายเสฟติดให้โทษในประเภท 4 ตามชนิดที่ระบุในใบอนุญาต จะต้องหักปริมาณคงเหลือ ณ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา จึงจะเป็นปริมาณที่จะซื้อได้

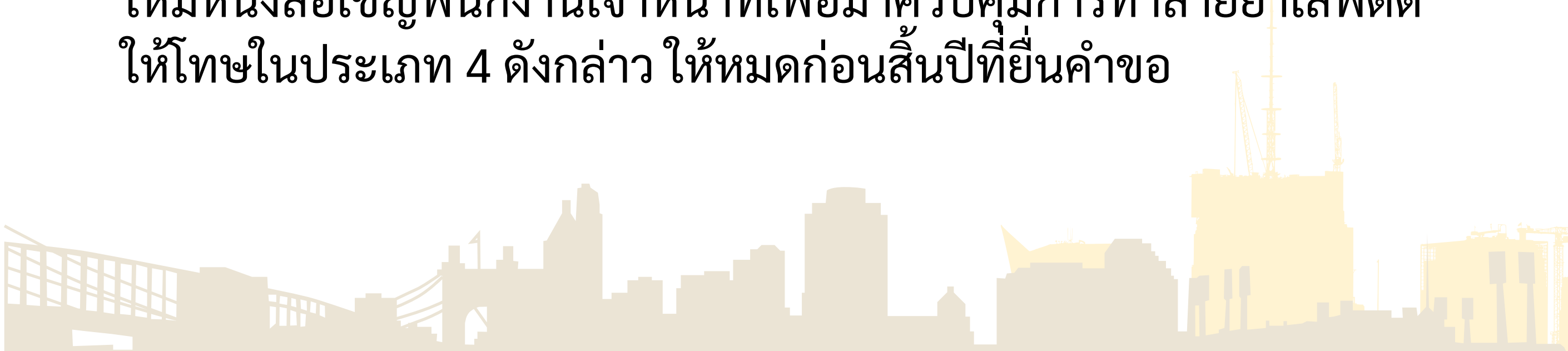
หมายเหตุ:

1. กรณีที่มียาเสฟติดให้โทษในประเภท 4 คงเหลือและไม่ประสงค์ครอบครองต่อ หรือยาเสฟติดให้โทษในประเภท 4 หมดอายุ

ให้มีหนังสือเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมาควบคุมการทำลาย

2. กรณีที่บริษัทครอบครองยาเสฟติดให้โทษในประเภท 4 ที่คงเหลือ โดยไม่มีการใช้ประโยชน์ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกิน 5 ปี

ให้มีหนังสือเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมาควบคุมการทำลายยาเสฟติดให้โทษในประเภท 4 ดังกล่าว ให้หมดก่อนสิ้นปีที่ยื่นคำขอ



กรณี
ผู้ขอรับอนุญาต
รายเดิม
กรณีเพิ่มชนิด /
เพิ่มปริมาณ
ระหว่างปี



หลักเกณฑ์การพิจารณา

3. ผู้รับอนุญาตรายเดิม ขอเพิ่มปริมาณระหว่างปี/ ขอเพิ่มชนิดระหว่างปี

พิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต และปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ที่ขออนำเข้าหรือครอบครอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 กรณีขอเพิ่มปริมาณระหว่างปี

(1) ประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ซึ่งตรวจสอบโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(2) ปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ที่ขออนำเข้าหรือครอบครอง พิจารณาจากแผนการผลิต แผนการใช้ประโยชน์ ปริมาณการใช้ที่ผ่านมา ยอดคงเหลือ คำสั่งซื้อ (ถ้ามี) และขนาดบรรจุ โดยจะต้องคงสูตร หรือวิธีการใช้ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสม หรือตามที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนตำรับไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ยกเว้นการเรียนการสอนหรือการศึกษาวิจัย

กรณีรายอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ระบบปิด และรายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด

เมื่อคำนวณปริมาณที่ต้องการเพิ่มแล้ว หากหารขนาดบรรจุแล้วไม่มีเศษ ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณแต่หากคำนวณแล้วมีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม แล้วคูณด้วยขนาดบรรจุ

กรณีรายวิทยาศาสตร์ (ที่ไม่ใช่สารมาตรฐาน)

ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ

แต่หากมีเศษน้อยกว่า 10 มิลลิลิตร ให้ปัดเศษลง

ถ้าหากมีเศษตั้งแต่ 10 มิลลิลิตร ให้ปัดเศษขึ้น

กรณีประสงค์จะใช้เพียง 1 ขนาดบรรจุ แต่คำนวณแล้วปริมาณที่ต้องการเพิ่มไม่ถึง 10 มิลลิลิตร ก็จะปัดขึ้นให้ซื้อได้เต็มขนาดบรรจุ เพื่อให้มีสารไว้ใช้ในการต่อไป

3.2 กรณีขอเพิ่มชนิดระหว่างปี

(1) ประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขออนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ซึ่งตรวจสอบโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(2) ปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ที่ขอนำเข้าหรือครอบครอง ต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ด้านยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ยกเว้น กรณีการผลิตตามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับไว้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว และการเรียนการสอน หรือ การศึกษาวิจัย ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ให้ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการกั่นกรองการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4



แนวทางการพิจารณาอนุญาตยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

ประเด็นการพิจารณาอนุญาตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔	ประจำปี		ระหว่างปี	
	รายใหม่	รายเดิมขอต่อเนื่อง	เพิ่มปริมาณ	เพิ่มชนิด
รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด	✓ ตรวจสอบสถานที่โดยคณะอนุกรรมการฯ ✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิด ยส โดย ปปส. ✓ ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ	✓ ตรวจสอบสถานที่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ ขอครอบครองเท่าที่คงเหลือหรือนำเข้าปริมาณตามสูตร กรณีต้องการมากกว่าสูตรที่คำนวณได้ให้แสดงเอกสารประกอบการพิจารณา	✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ พิจารณาจากแผนการผลิตแผนการใช้ ปริมาณการใช้ที่ผ่านมา ยอดคงเหลือ คำสั่งซื้อ (ถ้ามี) และขนาดบรรจุ โดยจะต้องคงสูตร หรือวิธีการใช้ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมแล้ว	✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของชนิดและปริมาณโดยผู้เชี่ยวชาญ
รายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด	✓ ตรวจสอบสถานที่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิด ยส โดย ปปส. ✓ ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้น กรณีการผลิตตามที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนตำรับไว้กับ อย. แล้ว	✓ ตรวจสอบสถานที่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ ขอครอบครองเท่าที่คงเหลือหรือครอบครองปริมาณตามสูตร กรณีต้องการมากกว่าสูตรที่คำนวณได้ให้แสดงเอกสารประกอบการพิจารณา	✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ พิจารณาจากแผนการผลิตแผนการใช้ ปริมาณการใช้ที่ผ่านมา ยอดคงเหลือ คำสั่งซื้อ (ถ้ามี) และขนาดบรรจุ โดยจะต้องคงสูตร หรือวิธีการใช้ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมแล้ว หรือตามที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนตำรับไว้กับ อย. แล้ว	✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของชนิดและปริมาณโดยผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้น กรณีการผลิตตามที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนตำรับไว้กับ อย. แล้ว
รายวิทยาศาสตร์ (ที่ไม่ใช่สารมาตรฐาน)	✓ ตรวจสอบสถานที่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิด ยส โดย ปปส. ✓ ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้นกรณีที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัย	✓ ตรวจสอบสถานที่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความเสี่ยงจากปริมาณที่ครอบครอง ✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ ขอครอบครองเท่าที่คงเหลือหรือครอบครองปริมาณตามสูตร กรณีต้องการมากกว่าสูตรที่คำนวณได้ให้แสดงเอกสารประกอบการพิจารณา	✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ พิจารณาจาก แผนการใช้ ปริมาณการใช้ที่ผ่านมา ยอดคงเหลือ และขนาดบรรจุ โดยจะต้องคงสูตร หรือวิธีการใช้ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมแล้ว ยกเว้น กรณีที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัย	✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้น กรณีที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัย

